

ZMLUVA č. M431

o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

uzavretá podľa ustanovenia § 16, ods. 7, písm. b), zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“).

1. Zmluvné strany:

Dodávateľ(Vlastník)

Obec Pohronská Polhora

Hlavná 62

97656 Pohronská Polhora

IČO : 00313700

DIČ :2021169975

Bankové spojenie : Prima banka

Číslo účtu : SK74 5600 0000 0020 0188 6017

V zastúpení:

Ing. Dušan Nepšinský, starosta obce Pohronská Polhora

Ing. Terézia Tisovčíková, starostka obce Michalová

Odberateľ (producent) :

Meno a priezvisko :

Ing. Vladimír Benka

Adresa na zasielanie faktúry:

Adresa miesta odberu:

2. Predmet zmluvy

Za podmienok nižšie uvedených, dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť odvádzanie splaškovej odpadovej vody (ďalej len „odpadovej vody“) verejnou kanalizáciou, odberateľ - producent sa zaväzuje odpadové vody do verejnej kanalizácie vypustiť a zaplatiť dodávateľovi cenu za plnenie podľa tejto zmluvy a Všeobecných záväzných nariadení za odvádzanie odpadových vôd. Predmetom plnenia nie je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody, a ktoré sa preto nesmú vypúšťať do verejnej kanalizácie.

3. Určenia množstva odpadových vôd vypustených do verejnej kanalizácie

3.1 Množstvo odpadových vôd vypustených do verejnej kanalizácie sa určuje podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3.2 Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa zabezpečuje technicky vhodným meradlom.

3.3 Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd nasledovne:

a) Ak množstvo vody tvorí len voda, ktorá je meraná určeným meradlom – vodomermom, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa určí podľa nameranej spotreby vody.

b) Smernými číslami spotreby vody, ak množstvo spotrebovanej vody nie je merané.

4. Spôsob kontroly vypúšťaných odpadových vôd

4.1 Dodávateľ je oprávnený kontrolovať v revíznej šachte odvádzané odpadové vody. Dažďová voda nesmie byť napojená do splaškovej kanalizácie.

5. Porušenie zmluvných povinností

5.1 Za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä:

a) Ak odberateľove zariadenie, slúžiace na odvádzanie odpadových vôd nezodpovedá požiadavkám príslušných technických noriem.

b) Ak odberateľ zabraňuje dodávateľovi v odbere vzoriek vypúšťanej odpadovej vody a v prístupe k zariadeniam vnútornej kanalizácie a ich kontrole.

c) Ak sa u odberateľa zistí pripojenie kanalizačnej prípojky bez súhlasu dodávateľa.

d) Ak odberateľ v určenej lehote nesplní individuálne povinnosti uvedené v článku 6 tejto zmluvy.

- e) Ak odberateľ vypúšťa odpadovú vodu vo väčšom množstve, alebo odpadovú vodu vypúšťa vo vyššej koncentračnej hodnote znečistenia, (odpad pri chove dobytka a iných hospodárskych zvierat).
- f) Ak odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie látky, ktoré sa nesmú vypúšťať.
- g) Ak je odberateľ v omeškaní s úhradou alebo dohodnutých preddavkov viac ako 30 dní po lehote splatnosti, alebo lehoty, v ktorej mal byť preddavok poskytnutý.

5.2 Porušenie zmluvných povinností podľa bodu 5.1 písm. e), f), g) sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom dodávateľa od zmluvy odstúpiť. Právo od zmluvy odstúpiť má dodávateľ, ak dôvod odstúpenia oznámi odberateľovi. Zmluva v tomto prípade zaniká dorúčením oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak dodávateľ nevyužije svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu, má právo odstúpiť od zmluvy spôsobom podľa bodu 5.3 tejto zmluvy.

5.3 Pri porušení zmluvných povinností podľa bodu 5.1 má dodávateľ právo od zmluvy odstúpiť, ak odberateľ ani v dodatočne určenej lehote na splnenie povinností alebo na ukončenie činností v rozpore s touto zmluvou tieto nespĺní. Právo odstúpiť od zmluvy má dodávateľ v týchto prípadoch bez ďalšieho odkladu, uplynutím takto dodatočne určenej lehoty. V oznámení o určení dodatočnej lehoty dodávateľ upozorní odberateľa o odstúpení od zmluvy.

5.4 Obnovenie odvádzania odpadových vôd po odstúpení od zmluvy podľa čl. 5.2 alebo 5.3 bude možné len na základe novej zmluvy s tým, že náklady na obnovenie odvádzania odpadových vôd znáša odberateľ. Tým nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu.

5.5 Ustanoveniami bodov 5.2, 5.3 a 5.4 nie je dotknuté právo dodávateľa prerušiť odvádzanie odpadových vôd podľa ustanovenia §32 ods. (1) písm. m) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

6. Individuálne povinnosti odberateľa

6.1 Vypúšťanie odpadovej vody z bazénov do kanalizácie nahlási odberateľ dodávateľovi minimálne 1 deň dopredu pred vlastným vypúšťaním.

6.2 Ďalšie osobitné individuálne povinnosti odberateľa sú uvedené v prílohách tejto Zmluvy.

7. Miesto plnenia

Odvádzanie odpadovej vody bude splnené prechodom zo zariadenia odberateľa do zariadenia dodávateľa.

8. Cena plnenia a platobné podmienky

8.1 Cena za odvádzanie odpadovej vody (stočné) je a bude určená príslušným VZN obce v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“).

8.2 V zmysle **Vyhlášky č. 397/2003 Z. z.**, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu **množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, sa množstvo vody určuje meradlom alebo smernými číslami spotreby vody.**

8.4 V prípade, že producent má vhodné meradlo, množstvo vôd bude pravidelne odčítané a na základe toho bude vystavená faktúra za čistenie a odvádzanie odpadových vôd.

8.5 V prípade zvýšenia vstupných nákladov na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, môže dodávateľ zmeniť cenu stočného, avšak iba do maximálnej výšky ceny určenej rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Dodávateľ odberateľovi bezodkladne oznámi zvýšenie ceny zverejnením rozhodnutia URSO na vývesnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

8.6 Ak odberateľ so zvýšenou cenou nebude súhlasiť, dodávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a prerušiť odkanalizovanie a to do 30 dní odo dňa oznámenia zvýšenia ceny zverejnením na vývesnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka s výnimkou zmluvného vzťahu uzatvoreného s odberateľom – fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktorý sa riadi ustanoveniami Zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj platnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 9.2** Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a naväzuje na platný výpočet výšky stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci, súčasťou je Príloha č.1.
- 9.3** Ak je zmluva uzavretá na dobu neurčitú, sú obidve zmluvné strany oprávnené ju vypovedať písomne najneskôr 30 dní pred požadovaným skončením odvádzania odpadových vôd doporučeným listom, doručeným druhej strane.
- 9.4** Na právne vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, alebo Občianskeho zákonníka a predpisov, upravujúcich odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
- 9.5** Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto zmluvy zanikajú ich predchádzajúce zmluvné vzťahy týkajúce sa odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou s výnimkou práva zmluvných strán na vzájomnú finančnú kompenzáciu za stočné za obdobie do podpisu tejto zmluvy.
- 9.6** Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené odberateľovi a jedno dodávateľovi.
- 9.7** Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu, dôkladne prečítali, ich obsahu porozumeli, a na znak súhlasu Zmluvu z vlastnej vôle podpisujú.

V Michalovej, dňa

Odberateľ:

Dodávateľ:

.....

Ing. Dušan Nepšínský
starosta obce Pohronská Polhora

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce Michalová

Príloha č. 1 k Zmluve č. M431

Všeobecné zmluvné podmienky odvádzania odpadových vôd

1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky odvádzania odpadových vôd (ďalej len „VZP“) upravujú odvádzanie odpadových vôd od odberateľa. Odpadové vody sú komunálne, splaškové a priemyselné vody a vody z povrchového odtoku, ako aj všetky vody vtekajúce do verejnej kanalizácie
2. Dodávateľ odvádzá odpadovú vodu za podmienok uvedených v Zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom (ďalej len „Zmluva“).

Čl. I.

Cena za odvádzanie odpadovej vody (stočné)

Maximálna cena za odvedenie odpadovej vody je vždy stanovená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). Dodávateľ sa zaväzuje zverejniť platné ceny tovarov a služieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii, ako aj podmienky ich dodávky, alebo poskytovania spôsobom a v lehotách ustanovených ÚRSO. Dodávateľ zverejní aktuálne ceny za odvedenie odpadovej vody na vývesnej tabuli obce na príslušnom Obecnom úrade (ďalej len „OU“) a na webovom sídle obce.

Čl. II.

Fakturácia a spôsob úhrady stočného

Odvádzanie odpadových vôd je splnené vtokom odpadových vôd zo zariadenia odberateľa do verejnej kanalizácie. Spôsob výpočtu stočného a meranie odvedených odpadových vôd verejnou kanalizáciou je upravené všeobecne záväzným nariadením, v zmysle vyhlášky 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, z ktorej vyplýva:

„§ 4

- (1) *Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa zabezpečuje technicky vhodným meradlom, ktorým je*
- a) *meradlo pretečeného objemu vody v otvorených prizmatických korytách a čiastočne zatopených potrubíach pri zabezpečení prúdenia vody s voľnou hladinou, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, 1)*
 - b) *bezkontaktné meradlo v úplne zatopených uzavretých profiloch.*

§ 5

- (1) *Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 3. (§ 3 (1) **Množstvo vody dodanej verejným vodovodom sa určuje a) určeným meradlom podľa osobitného predpisu alebo b) smernými číslami spotreby vody, ak množstvo vody dodávanej verejným vodovodom nie je merané***
- (2) *Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie **súčtom***
- a) ***množstiev meranej odobratej vody zo všetkých týchto zdrojov vody, ak sa množstvo odobratej vody z týchto zdrojov vody meria,***
 - b) ***množstiev meranej odobratej vody a určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods. 6 a 9, ak sa množstvo odobratej vody meria len z jedného alebo z viacerých týchto zdrojov vody,***
 - c) ***množstiev určeného množstva vody podľa odseku 5 alebo podľa § 3 ods. 6 a 9, ak sa množstvo odobratej vody z týchto zdrojov vody nemeria.***
- (5) *Ak nemožno určiť množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa odsekov 1 až 4 alebo podľa § 4, určí sa ich množstvo na základe*
- a) *údajov z obdobnej činnosti alebo prevádzky alebo*
 - b) *spotreby vody v porovnateľnom období, alebo*
 - c) *krátkodobého merania množstva odpadových vôd, ktoré sa vykonáva v trvaní najmenej jedného týždňa počas bežnej produkcie odpadových vôd na dočasnom meracom profile zriadenom na vhodnom mieste kanalizačnej prípojky alebo diferenčným spôsobom dvomi meracími profilmi zriadenými nad a pod zaústením kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.*

- (6) *Spôsoby určenia množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie od jedného producenta sa môžu kombinovať. Celkové množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa určí ako súčet jednotlivých určených množstiev vypúšťaných odpadových vôd.*

Z uvedených ustanovení citovanej vyhlášky vyplýva, že množstvo odpadových vôd (ak sa nemeria) sa vypočíta súčtom odobratého množstva vody z jednotlivých zdrojov vody (a to či už meraného alebo určeného na základe ustanovení citovanej vyhlášky).

Na základe uvedených skutočností sa odberateľ a dodávateľ dohodli na týchto podmienkach určenia množstva odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou a následnej fakturácie stočného:

1. Stočné je platba za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
2. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na nasledovnom platení stočného:
Dodávateľ vystaví faktúru za stočné za príslušné obdobie.
3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi faktúru v lehote uvedenej v príslušnej faktúre.
4. Dodávateľ sa zaväzuje vrátiť a uhradiť odberateľovi prípadný preplatok, ktorý by mohol vzniknúť z dôvodu nesprávneho výpočtu a následného uznania uplatnenej reklamácie, a to tak, že prípadný preplatok zúčtuje v nasledujúcej platbe.
5. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať stočné na základe faktúry na účet dodávateľa uvedený v príslušnom platovom výmere, a to príkazom na úhradu, poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky platby podľa Zmluvy sa považujú za zaplatené pripísaním zodpovedajúcej sumy na účet dodávateľa.

Čl. III.

Reklamácie a doručovanie písomností

1. Ak vzniknú chyby pri fakturácii z dôvodu nesprávneho odpočtu, nesprávneho použitia smerných čísel spotreby, použitím nesprávnej výšky ceny za odvedenie odpadovej vody, z dôvodu nesprávneho výpočtu stočného, z dôvodu nesprávne určeného množstva odpadovej vody a pod., má odberateľ právo na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
2. Odberateľ uplatňuje reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 7 dní od doručenia faktúry, a to písomne u dodávateľa. V reklamácií je odberateľ povinný uviesť dôvody jej uplatnenia. Reklamácia neoprávňuje odberateľa nezaplatiť reklamovanú faktúru, ak sa s dodávateľom nedohodne inak.
3. Dodávateľ je povinný každú reklamáciu prešetriť v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie a výsledok reklamácie bezodkladne oznámiť odberateľovi.
4. Všetky ostatné náležitosti a postupy pri reklamácií sa riadia platnými právnymi predpismi.
5. Písomnosti (napr. faktúry, výzvy a iné), ktoré dodávateľ zasiela odberateľovi prostredníctvom pošty ako doporučenú zásielku, alebo zásielku s doručenkou, sa na účely Zmluvy považujú za doručené odberateľovi aj ak:
 - a) odberateľ odoprel zásielku prijať,
 - b) zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote,
 - c) na adrese uvedenej v Zmluve nebolo možné odberateľa zistiť a doručenie nie je z tohto dôvodu možné.V týchto prípadoch sa zásielka považuje za doručenú tretí deň od uloženia predmetnej zásielky na pošte.
6. Písomnosti podľa bodu 5 možno doručiť odberateľovi i osobne.

Čl. IV.

Prerušenie, alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd

Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z nasledovných dôvodov:

- a) z dôvodov uvedených v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení (ďalej len „zákon o vodovodoch a kanalizáciách“) a vo všeobecne záväzných právnych
- b) ak je tak dohodnuté v Zmluve.

Čl. V. Zodpovednosť zmluvných strán

1. Dodávateľ i odberateľ sa zaväzujú venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám ,a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd.
2. Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škody, ktoré jej spôsobila porušením svojich povinností, v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi a zmluvou .

Čl. VI. Osobitné ustanovenia

1. Odberateľ - fyzická osoba je povinný bezodkladne po zmene svojich osobných údajov a odberateľ – právnická osoba je povinný bezodkladne po zmene svojich identifikačných údajov nahlásiť ich zmenu písomne dodávateľovi.
2. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi alebo ním poverenej osobe vykonať kontrolu kanalizačných zariadení odberateľa a ich napojenie na verejnú kanalizáciu.
3. Odberateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu, v ktorej sa nachádza odberné miesto bezodkladne po uvedenej zmene.
4. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi všetky zmeny údajov, ktoré by mohli mať vplyv na výšku stočného, a to buď osobne alebo písomne, pričom za údaje dôležité pre určenie výšky stočného sa považujú údaje o počte osôb bývajúcich v danej nehnuteľnosti. Tieto zmeny je povinný nahlásiť vždy ku koncu odpočtového obdobia.

Čl. VII. Zmluvné pokuty

1. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi nasledovnú zmluvnú pokutu:
 - vo výške 0,05% za každý deň omeškania, ak odberateľ v lehote splatnosti nezaplatí vystavenú faktúru v zmysle Zmluvy.
 - pokutu až do výšky 332,- € za porušenie bodu 5.1, písm. b,c,d,e,f Zmluvy, tým nie je dotknutý nárok dodávateľa na náhradu škody, prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Čl. VIII. Ukončenie Zmluvy

1. Zmluva zaniká:
 - a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá ,v prípade zmluvy na dobu určitú
 - b) dohodou zmluvných strán,
 - c) odstúpením od Zmluvy dodávateľom,
 - d) výpoveďou Zmluvy danou odberateľom,
 - e) ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.
2. Dodávateľ (vlastník) je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, z nasledovných dôvodov:
 - a) ak napriek výzve dodávateľa na nápravu zariadenia odberateľa, alebo nápravu spôsobu odvádzania odpadových vôd je zariadenie odberateľa odvádzania odpadových vôd v rozpore s technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v odvádzaní odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd,
 - b) ak dodávateľ zistí, že odberateľ sa dopustil neoprávneného pripojenia kanalizačnej prípojky,
 - c) ak odberateľ napriek výzve dodávateľa nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojej kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej dodávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dni,
 - d) ak sa odberateľ dopustí neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
 - e) ak odberateľ nezaplatí riadne a včas peňažné záväzky vyplývajúce zo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti týchto peňažných záväzkov,
 - f) ak odberateľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 4. týchto VZP.
3. Odberateľ (producent) môže ukončiť Zmluvu výpoveďou:
 - bez uvedenia dôvodu, pričom Zmluva zaniká uplynutím trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho o doručení výpovede dodávateľovi alebo,

Čl. IX.
Závěrečné ustanovenia

1. Dodávateľ a odberateľ sa v zmysle ust. § 262 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že ich zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami zákona o vodovodoch a kanalizáciách, ustanoveniami Obchodného zákonníka, ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj platnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, s výnimkou zmluvného vzťahu uzatvoreného s odberateľom – fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktorý sa riadi ustanoveniami Zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj platnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený meniť tieto VZP z dôvodov zmeny okolností, ktoré platili v čase ich vzniku. Dodávateľ je povinný zmenené VZP zverejniť najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti na vývesnej tabuli príslušného obecného úradu.
3. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy a týchto VZP, týkajúce sa nárokov na zaplatenie zmluvných pokút zostávajú v platnosti aj v prípade ukončenia Zmluvy podľa článku VIII. týchto VZP.
4. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dal odberateľ – fyzická osoba dodávateľovi svojím podpisom na Zmluve súhlas:
 - a) so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v Zmluve (ďalej len „osobné údaje“) nevyhnutných na jeho riadnu identifikáciu na účely uzatvorenia Zmluvy, na účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj na všetky vzťahy so Zmluvou súvisiace, pričom za údaje na riadnu identifikáciu sa považujú: meno a priezvisko, presná adresa bydliska a dátum narodenia,
 - b) so spracúvaním osobných údajov uvedených v písm. a) tohto bodu počas trvania platnosti Zmluvy, najneskôr do lehoty vysporiadania všetkých nárokov, vzniknutých na základe Zmluvy.
5. Odberateľ - fyzická osoba je oprávnený odvolať súhlas udelený podľa bodu 4. tohto článku IX. VZP za podmienky, že bude preukázané, že dodávateľ spracúval jeho osobné údaje v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.
6. Všetky údaje a informácie obchodného charakteru a ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu, alebo z činností zabezpečujúcich plnenie Zmluvy, považujú zmluvné strany za dôverné. Odberateľ i dodávateľ sa zaväzujú, že tieto dôverné informácie budú chrániť a utajovať pred tretími osobami.
7. Platnosť týchto VZP zaniká účinnosťou nových VZP, vydaných podľa bodu 2. tohto článku IX. VZP.
8. Dodávateľ i odberateľ sa dohodli, že všetky práva a povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VZP, prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy alebo týchto VZP nie sú celkom alebo sčasti účinné, alebo sa stanú sčasti alebo celkom neplatnými, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a týchto VZP.
10. Odberateľ si VZP dôkladne prečítal, ich obsahu porozumel, a pristupuje k nim nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

V Michalovej, dňa

Odberateľ:

Dodávateľ:

.....

Ing. Dušan Nepšínský
starosta obce Pohronská Polhora

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce Michalová

Príloha č. 2 k Zmluve č. M431

„Všeobecné podmienky odkanalizovania“

1. Odvádzanie odpadových vôd je splnené prechodom vody zo zariadenia odberateľa do zariadenia dodávateľa
2. Pripojenie nového producenta odpadovej vody (a prepojenie zo starej kanalizácie do novej) môže byť len na základe písomnej žiadosti o pripojenie. Písomná žiadosť o pripojenie musí obsahovať jednoduchý projekt prípojky (situáciu pripojenia popis vyhotovenia.) K žiadosti vlastník verejnej obecnej kanalizácie stanoví technické podmienky pripojenia a pošle ich producentovi. Prípojku si buduje producent na vlastné náklady a je jeho vlastníctvom. Po vybudovaní prípojky dodávateľ (vlastník) na základe požiadavky producenta skontroluje dodržanie stanovených technických podmienok a ak sú splnené uzavrie s odberateľom (producentom) zmluvu o odvádzaní odpadovej vody. Vlastník kanalizácie nedá súhlas na pripojenie ak zariadenie producenta nevyhovuje všeobecne platným požiadavkám na vypúšťanie odpadových vôd podľa zákona 442/2002.
3. Dodávateľ je oprávnený obmedziť a prerušiť odvádzanie odpadových vôd z dôvodu havárie na kanalizačnom zariadení z dôvodu živelných pohrôm a pri prevádzkaní plánovaných opráv a revízií. Dodávateľ je v týchto prípadoch povinný bezplatne zaistiť náhradné núdzové odvádzanie odpadových vôd. Ak je to možné, je dodávateľ povinný obmedzenie alebo prerušenie oznámiť vhodným spôsobom odberateľovi dopredu. Dodávateľ je ďalej oprávnený prerušiť odvádzanie odpadových vôd ak nevyhovuje zariadenie odberateľa alebo spôsob dodávky predpisom, ak je u odberateľa zistené pripojenie ďalšieho odberateľa bez súhlasu dodávateľa, ak neodstráni odberateľ v stanovenej lehote závady na vnútornom zariadení kanalizácie, ak je odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní. V týchto prípadoch zaplatí odberateľ dodávateľovi náklady spojené s prerušením a obnovením odvádzania odpadových vôd.
4. Dodávateľ nezodpovedá odberateľovi za škody, ktoré vznikli poruchou na verejnej kanalizácii, prípadne na verejnej časti kanalizačnej prípojky, alebo za škody, ku ktorým došlo obmedzením alebo prerušením odvádzania odpadových vôd podľa ustanovenia § 32 vyhl. 442/2002 Z. z..
5. Námietku proti stanoveniu výšky stočného môže odberateľ uplatniť u dodávateľa do 7 dní po doručení faktúry, avšak úhradu za odobraté množstvo odpadovej vody je povinný zaplatiť v stanovenej lehote. Ak sa úradne zistí, že došlo k pochybeniu zo strany dodávateľa, bude chyba hneď odstránená a daná do správneho stavu.
6. Do verejnej kanalizácie môžu byť vypúšťané odpadové vody v akosti a množstve podľa podmienok kanalizačného poriadku - nie je dovolené vypúšťať do kanalizácie látky, ktoré nie sú splaškovými odpadovými vodami alebo škodia prevádzke verejnej kanalizácie (s obsahom ropných látok ako sú minerálne oleje a mazadlá, fenoly, riedidlá, postrekové látky, vody obsahujúce kovy, atď.). Taktiež do kanalizácie nesmú byť privádzané odpadové vody s obsahom fekálií z chovu hospodárskych zvierat (tekutá hnojovica z chovu ošípaných alebo trus hydiny), dažďové vody, ani obsahy žump. Ak má dodávateľ podozrenie, že odberateľ prekračuje dohodnuté koncentračné a bilančné hodnoty, alebo že vypúšťa látky, ktoré sa nesmú vypúšťať do verejnej kanalizácie, vykoná v ktoromkoľvek čase odber vzoriek. Odberateľ má právo zúčastniť sa na vykonávanej kontrole, alebo účasťou na kontrole poveriť inú osobu. Ak svoje právo nevyužije, alebo sa odmietne kontroly zúčastniť, je dodávateľ oprávnený vykonať odber vzorky bez účasti odberateľa alebo ním poverenej osoby. Na prípadné námietky odberateľa z titulu neúčasti pri odbere vzorky sa neprihliada. Má sa za to, že kontrola kvality a množstva bola vykonaná dohodnutým spôsobom. Dodávateľ zisťuje kvalitu odpadových vôd podľa bodových alebo zlievaných vzoriek. Jednu vzorku z každého odberu doručí bez meškania odberateľovi, s ktorým spíše zápisnicu o odbere vzoriek, v ktorej dohodne, kto a ako vykoná chemický rozbor, prípadne kto vykoná kontrolný rozbor, ktorý bude pre prípad sporu záväzný pre obidve zmluvné strany. V prípade, že sa odberateľ nezúčastní odberu vzorky a zápisnica nebude z jeho strany podpísaná, má sa zato, že je rozhodujúci výsledok kontroly a chemický rozbor dodávateľa. Všetky vzorky sa musia starostlivo označiť, aby sa nemohli medzi sebou nahradiť inou vzorkou. Opatrí sa pečiatkou dodávateľa prípadne i odberateľa, podpismi osôb, ktoré sa odberu vzoriek zúčastnili. V prípade, že z výsledkov rozboru bude zrejmé, že odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie neprípustné látky, znáša odberateľ náklady vykonaného rozboru.

7. Dodávateľ je oprávnený vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu na zistenie a odstránenie havarijných a iných porúch na verejnej kanalizácii, zistenie stavu vnútornej kanalizácie, a množstva a akosti vypúšťaných vôd alebo odobratia vzoriek. Odberateľ je oprávnený zúčastniť sa na týchto kontrolách.

V Michalovej, dňa

Odberateľ:

Dodávateľ:

.....

Ing. Dušan Nepšínský
starosta obce Pohronská Polhora

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce Michalová